

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת משה טור פז
יאיר לפיד

פ/25/3395

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983¹, בסעיף 2(א)(2), הקטע החל במילים "המכהן במקום" עד המילים "של מצרד" – יימחק.

דבריו הסבר

כיום תעודות ההכשר ניתנות על ידי רבנים מקומיים ישירות לבתי העסק, ויש תלות של בית העסק במקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, כך שבפועל, לרב של הרשות המקומית שבה נמצא בית העסק יש את היכולת הבלעדית להחליט אם לתת תעודת הכשר לבית העסק אם לאו. מצב זה מביא בפועל לשירותי כשרות איכותיים פחות, המערבים אינטרסים אישיים.

דוח מבקר המדינה לשנת 2008 (ב'59) עסק בפיקוח על כשרות המזון והעלה ממצאים חמורים מאוד ובכללם מצבי ניגוד אינטרסים הנובעים מהמבנה החוקי הקיים היום בכל הקשור לנותני תעודות הכשרות, אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983, תהליכי הנפקת תעודת הכשרות, מעמד ודרכי עבודת הרבנים ועובדי המועצות הדתיות, ועוד.

על מנת לטייב את השירות לבתי העסק, מוצע להסיר את המגבלה הגיאוגרפית על מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי. מוצע כי כל בית עסק יוכל לקבל תעודת הכשר מכל רב של רשות מקומית, ללא תלות במקום בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/24/103), על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/473), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1648), על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/24/2089) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/25/2487).

הצעת החוק זהה לפ/25/2487 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)

¹ ס"ח התשמ"ג, עמ' 128.